

SUFRI BIN MHD. ZIN
lwn
NOORIZAN BINTI HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Pengerusi), YA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)] **Pada 25 Mei 2018/ 09 Ramadhan 1439H**

Rayuan No: 10000-099-0048-2017

[Tuntutan Harta Yang Berbangkit di bawah seksyen 61 (3)(b)(i) dan (ii) dan Pengesahan Hibah di bawah Seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : *Dato' Jamal bin Mohd Lokman daripada Tetuan Jamal Lokman & Associates.*
Peguam Syarie Responden : *Tuan Haji Azmi bin Mohd Rais daripada Tetuan Zulkifli Yong Azmi & Co.*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas keseluruhan perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam kes no. 10100-099-0548-2015 yang telah diberikan pada 27/4/2017. Perintah tersebut sepertimana berikut;-

1. *Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff.*

2. *Mahkamah mengesahkan dan mensabitkan bahawa 18 utas jam tangan iaitu:*

- 1. Jam Tangan Rolex No. Siri 8385;*
- 2. Jam Tangan Rolex No Siri 78748;*
- 3. Jam Tangan Lange & Sohne No Siri 146035;*
- 4. Jam Tangan Frank Muller No Siri 128685080;*
- 5. Jam Tangan Frank Muller No Siri 9900CC DTGPG GEN;*
- 6. Jam Tangan Vacheron Constantine No Siri 155/1912-690323;*
- 7. Jam Tangan Ulyse Nardi No Siri 981228-48;*
- 8. Jam Tangan Chopard No Siri 8331/827931;*
- 9. Jam Tangan Cartier No Siri 361124CD2510;*
- 10. Jam Tangan Cartier No Siri R40104724;*
- 11. Jam Tangan Patek Phillip No Siri 5052;*
- 12. Jam Tangan Patek Phillip No Siri PT 950;*
- 13. Jam Tangan Dunhill No Siri 14612074;*
- 14. Jam Tangan Gerald Charles No Siri GC16N0063;*
- 15. Jam Tangan Vacheron Constantin No Siri 069-6448686;*
- 16. Jam Tangan Baume Mercier No Siri 15607-1942525;*
- 17. Jam Tangan Haurex Italy No Siri 1N311UNN; dan*
- 18. Jam Tangan Chopard No Siri 5152414661.*

telah dihibahkan oleh Plaintiff kepada Defendan dan menjadi hak milik yang sah Defendan sepenuhnya.

[2] Perayu telah menfailkan Notis Rayuan pada 04/05/2017 dan telah memfailkan Alasan Rayuan pada 24/08/2017.

FAKTA KES

- [3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 31/7/1983 dan telah bercerai dengan talaq satu pada 06/12/2012. Hasil perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan tiga (3) orang anak.
- [4] Perayu telah memfailkan tuntutan mengembalikan barangan peribadi berupa jam-jam tangan milik Perayu yang disimpan oleh Responden melalui saman yang difailkan pada 23/10/2015.
- [5] Responden tidak bersetuju dengan tuntutan Perayu dan telah mengemukakan bantahan awal berkaitan isu bidangkuasa. Mahkamah bicara telah memutuskan bahawa Mahkamah berbidangkuasa mendengar tuntutan Perayu berdasarkan seksyen 61 (3) (b)(i) dan (ii) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- [6] Seterusnya, Responden telah memfailkan tuntutan balas pada 23/03/2016, menuntut supaya Mahkamah mengisytiharkan bahawa jam-jam tersebut sebagai hibah Perayu kepada Responden selaras dengan peruntukan seksyen 61(3)(b)(vi) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- [7] Perayu telah memberikan keterangan secara bersendirian manakala Responden telah memberi keterangan dan disokong dengan keterangan seorang saksi iaitu Illi Nurliyana binti Sufri (anak kandung) . Pada 27/4/2017 Hakim Bicara telah membuat keputusan sepertimana perintah di perenggan 1 di atas.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Setelah kami meneliti rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat terdapat satu sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu **sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang dalam mensabitkan bahawa jam-jam tangan tersebut telah dihibahkan oleh Perayu kepada Responden dan menjadi hak milik yang sah Responden sepenuhnya.**

[9] Untuk memutuskan isu ini kami akan meneliti rekod rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak berkaitan keterangan sama ada berlaku transaksi hibah atau tidak dan sejauh mana ianya memenuhi rukun-rukun hibah sebagaimana yang telah ditetapkan hukum syarak.

[10] Kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara telah mengulas berkaitan rukun-rukun hibah menurut jumhur ulama di halaman 362-363 Rekod Rayuan.

[11] **Alasan Rayuan Pertama** Perayu adalah merujuk kepada Perenggan 16 alasan penghakiman dalam Rekod Rayuan di muka surat 364, yang menyatakan seperti berikut:-

“ Oleh itu, Mahkamah berpuas hati walaupun Plaintiff menafikan dirinya adalah pemberi hibah, namun berdasarkan lafaz pemberian yang dibuat iaitu “I m going out, I dah ambil semua barang yang I nak termasuk jam-jam tangan yang I pakai, yang balance tu u take it” dapat difahami bahawa ianya dibuat secara sukarela dan tiada dakwaan mahupun pembuktian oleh Plaintiff yang menyatakan Plaintiff berada dalam keadaan terpaksa semasa melafazkan hibah tersebut”.

Perayu menghujahkan bahawa kekhilafan Hakim Bicara ialah apabila Hakim Bicara menerima penafian Perayu namun masih mengesahkan bahawa jam-jam

tersebut adalah hibah disebabkan lafaz tersebut dibuat secara sukarela. Persoalannya adakah lafaz hibah yang didakwa oleh Responden tersebut wujud atau tidak sedangkan Perayu menafikan. Lafaz hibah "*I m going out, I dah ambil semua barang yang I nak termasuk jam-jam tangan yang I pakai, yang balance tu u take it*" timbul berdasarkan dakwaan Responden di dalam Afidavit Keterangan Responden. Sebelum itu di dalam Pembelaannya Responden mendakwa jam-jam yang ditinggalkan di rumah kelamin tersebut adalah pemberian Perayu. Walau bagaimanapun dakwaan berkaitan hibah tersebut telah dinafikan oleh Perayu. Justeru apabila Perayu menafikan kewujudan lafaz hibah tersebut maka beban pembuktian adalah terletak ke atas Responden selaras dengan kehendak seksyen ~~seksyen~~ 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor, 2003.

[12] Selanjutnya, Perayu menghujahkan Responden di dalam tuntutan balasnya telah gagal membuktikan bahawa wujudnya lafaz hibah tersebut. Responden hanya menghadirkan seorang saksi iaitu anak perempuan pihak-pihak yang bernama Illi Nurliyana binti Sufri bagi membuktikan dakwaan bahawa hibah tersebut berlaku. Namun begitu saksi Responden secara jelas telah gagal membuktikan dakwaan wujudnya hibah tersebut. Malah saksi Responden tidak mendengar lafaz hibah yang didakwa dilafazkan oleh Perayu, bahkan mengakui bahawa dakwaan lafaz hibah tersebut diketahui daripada Responden sendiri (Rujuk Nota Keterangan muka surat 133 Rekod Rayuan). Selain daripada itu Responden sendiri semasa disoal balas oleh Peguam Syarie Perayu mengakui bahawa lafaz tersebut dibuat di dalam bilik kelamin dan saksi tidak mendengar perbualan beliau dengan Perayu. Oleh yang demikian, secara tidak langsung menunjukkan bahawa segala dakwaan Responden berkenaan wujudnya lafaz hibah tersebut adalah dakwaan semata-mata kerana tiada pembuktian sama sekali ke atas wujudnya lafaz tersebut dan pengakuan Responden tersebut adalah mengikat.

[13] Responden dalam menjawab hujah Perayu menghujahkan bahawa penafian Perayu tersebut tidak wajar diterima kerana kredibiliti Perayu dalam mengemukakan keterangan amat dipertikaikan. Hal ini kerana Perayu sendiri gagal mencapai tahap pembuktian (al-yakin) dalam membuktikan dakwaannya sebagai Plaintiff di dalam kes induk tersebut yang kebanyakannya bercanggah dan tidak konsisten sekaligus menunjukkan bahawa dakwaan Perayu dari mula lagi tidak kuat dan tidak berasas. Responden merujuk kepada beberapa fakta yang perlu disiasat oleh Mahkamah dalam penentuan kredibiliti Perayu dalam mengemukakan keterangan. Responden merujuk Perenggan 2, Afidavit Keterangan Plaintiff bertarikh 29/03/2016 yang mendakwa jumlah jam tangan yang dituntut oleh Perayu adalah sebanyak 38 utas termasuk dua utas jam tangan perempuan sedangkan yang ada dalam pegangan dan diakui Responden hanya 18 utas jam tangan sahaja dan pernah diserahkan kepada pihak Polis dan akhirnya pihak Polis telah mengembalikan semula 18 utas jam tangan yang dirampas tersebut kepada Responden. Ini menunjukkan keterangan Perayu tidak konsisten dan tidak munasabah. Justeru bagaimana pula Mahkamah boleh mengambil kira keterangan Perayu sebagai iqrar dan/atau pengakuan yang mengikat terhadap penafian lafaz hibah pemberian jam-jam tersebut kepada Responden.

[14] Untuk memutuskan isu ini kami telah meneliti Pembelaan dan Tuntutan Balas Responden di muka surat 16 dan 23 Rekod Rayuan serta Afidavit Keterangan Responden di muka surat 56-67 Rekod Rayuan. Kami dapati dakwaan berkaitan kewujudan hibah tersebut adalah datangnya daripada Responden selaku المدعي. Oleh itu kami bersetuju menerima hujah Perayu bahawa beban pembuktian adalah terletak ke atas Responden selaras dengan peruntukan seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

Seksyen 72. Beban untuk mengemukakan keterangan dalam kes mal
Beban untuk mengemukakan keterangan dalam sesuatu kes mal terletak

pada orang yang mengatakan atau menegaskan sesuatu fakta (al-mudda'ii) dan orang yang mengangkat sumpah untuk menafikan atau mempertikaikan sesuatu fakta (al-Muda'a 'alaih)

[15] Kami juga telah merujuk Nota Keterangan di muka surat 130 Rekod Rayuan berkaitan Soal balas Responden dan mendapati Responden ada menyatakan seperti berikut :-

“ ... Ya betul anak tidak dengar perbualan saya”

Seterusnya kami juga telah meneliti Nota Keterangan di muka surat 133 Rekod Rayuan dan mendapati Saksi Responden semasa disoal balas ada menyatakan :-

“...Memang saya tak dengar, tetapi sejurus Plaintiff keluar, Defendan telah panggil saya nak menunjukkan 18 utas jam itu kepada saya”

Berdasarkan keterangan Responden dan saksi Responden di atas kami bersetuju dengan hujah Perayu bahawa dakwaan Responden berkaitan kewujudan hibah tersebut telah gagal dibuktikan berdasarkan kehendak seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor.

Seksyen 73. Beban membuktikan.

(1) Sesiapa yang berhasrat supaya mana-mana Mahkamah memberikan penghakiman tentang apa-apa hak atau tanggungan di sisi undang-undang yang bergantung kepada kewujudan fakta yang ditegaskan olehnya, mestilah membuktikan bahawa fakta itu wujud.

(2) Apabila seseorang terikat untuk membuktikan kewujudan apa-apa fakta, maka dikatakan bahawa beban membuktikan terletak pada orang itu.

Kami di tahap ini dengan hormatnya menyatakan bahawa Responden sendiri telah mengakui bahawa saksi Responden tidak mendengar lafaz hibah tersebut dan begitu juga dengan saksi Responden. Justeru ia telah memenuhi kehendak

seksyen 17 (3) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu:-

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah

Oleh itu kami berpuas hati bahawa dakwaan Responden berkaitan kewujudan hibah telah gagal dibuktikan berdasarkan kehendak seksyen 72 dan 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor kerana tidak ada keterangan yang menyokong. Isu kredibiliti Perayu berkaitan jumlah jam tangan yang dituntut pula telah dijelaskan oleh Perayu semasa Soal Balas di muka surat 125 Rekod Rayuan.

“Pg. Df: rujuk jawapan ke 2 dan ke 3. Mengapa ada 2 senarai jam. Senarai kedua dalam ingatan saya dan senarai ketiga diperolehi daripada siasatan polis. Saya pasti”.

[16] **Alasan Rayuan Kedua** Perayu adalah merujuk kepada Perenggan 14 alasan penghakiman dalam Rekod Rayuan di muka surat 363, yang menyatakan seperti berikut:-

“ Plaintiff tidak menafikan bahawa wujudnya hibah jam-jam tangan tersebut kepada Defendan sama ada dalam Pembelaan kepada Tuntutan Balas mahupun dalam mana-mana peringkat keterangannya. Plaintiff hanya menghujahkan Defendan gagal membuktikan dakwaanya telah berlaku hibah berikutan tiada saksi yang mendengar lafaz hibah”.

Berdasarkan kenyataan Hakim Bicara di atas jelas menunjukkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan Perayu tidak menafikan bahawa wujudnya hibah jam-jam tersebut kepada Responden sama ada dalam Pembelaan Kepada Tuntutan Balas mahupun dalam mana-mana peringkat keterangannya, sedangkan Perayu telah menafikan wujudnya hibah di dalam keterangannya. Hujah Perayu tersebut adalah merujuk kepada Soalan 11 dan Jawapan 11 Afidavit Keterangan Perayu di muka surat 29 Rekod Rayuan iaitu:-

“Soalan : Di dalam pengetahuan Tan Sri, adakah jam-jam tersebut telah dihibahkan kepada Defendan atau telah dihadiahkan?”

Jawapan : Tidak ada”

Keterangan Perayu di atas jelas menunjukkan bahawa Perayu menafikan wujudnya hibah dalam bentuk apa sekalipun dan sekaligus menafikan segala dakwaan Responden bahawa wujudnya hibah, malahan keterangan Perayu yang diangkat sumpah pada 29/03/2016 merupakan suatu ikrar yang mengikat.

[17] Perayu seterusnya merujuk kepada Nota Keterangan di muka surat 127 Rekod Rayuan berkaitan Soal balas Perayu dan Soal Semula :-

Soal Balas

“ Pg. Df : Kamu dah pilih jam-jam yang kamu nak dan telah hibahkan jam-jam yang lain.

Jawapan Pf : Saya tak pernah hibah jam-jam tersebut”.

Soal Semula

“ Pg. Pf : Mengapa kamu tidak pernah hibahkan jam itu kepada Defendan

Jawab Pf : Kerana itu adalah jam-jam lelaki”

Kenyataan-kenyataan di atas menunjukkan bahawa Perayu telah mengesahkan bahawa Perayu tidak pernah menghibahkan jam-jam tersebut dan sekaligus merupakan penafian Perayu secara tidak langsung terhadap dakwaan Responden.

[18] Responden pula dalam hujahnya menegaskan bahawa dakwaan lafaz hibah yang ditimbulkan oleh Responden semasa keterangan utama Responden telah tidak dipertikaikan melalui soal balas. Perayu telah diberi masa dan ruang yang cukup melalui Peguam Syarienya untuk menyoal balas pihak Responden dan

juga saksi Responden semasa keterangan mereka diambil. Walau bagaimanapun peluang tersebut telah tidak dimanfaatkan melalui soal balas.

[19] Untuk memutuskan isu ini kami merujuk semula kepada Perenggan 6, Pernyataan Pembelaan di muka surat 16 Rekod Rayuan. Kami dapati dakwaan berkaitan pemberian atau hibah jam-jam tersebut telah timbul hanya di peringkat Pembelaan apabila Responden enggan memulangkan jam-jam tersebut kepada Perayu dan mendakwa bahawa jam-jam yang ditinggalkan di rumah kelamin tersebut adalah pemberian Perayu. Oleh yang demikian di peringkat ini kami telah mengenal pasti bahawa Responden adalah selaku المدعي. Walaupun Perayu tidak memfailkan jawapan kepada Pembelaan Responden namun di peringkat Keterangan Utama, Perayu telah menafikan wujudnya hibah atau pemberian sebagaimana yang telah diujahkan oleh Perayu di muka surat 29 dan 127 Rekod Rayuan di atas. Ini menunjukkan bahawa dapatan Hakim Bicara di Perenggan 14 Alasan Penghakiman yang menyatakan Perayu tidak menafikan dakwaan Responden adalah ternyata khilaf.

[20] Seterusnya, kami dapati isu pemberian dan lafaz hibah yang menjadi pertikaian merupakan perkara sama berkaitan hibah yang boleh mempengaruhi keputusan Mahkamah dalam kes ini. Kami berpendapat penafian Perayu berkaitan pemberian jam-jam tersebut adalah memadai untuk mengetahui pendirian Perayu terhadap dakwaan Responden dan tidak perlu kepada penafian semula apabila Responden menimbulkan isu berkaitan lafaz hibah di peringkat keterangannya. Pada hemat kami, seharusnya dalam kes ini Responden memperincikan maklumat berkaitan dakwaan lafaz hibah tersebut dari segi bentuk, masa dan tempat di dalam Pembelaannya supaya perkara tersebut tidak menjadi keterangan yang dianggap "*afterthought*".

[21] Seterusnya kami juga merujuk kepada prinsip keterikatan pliding bahawa pihak-pihak tidak boleh memasukkan atau menimbulkan apa-apa perkara di luar daripada pliding sebagaimana yang telah diputuskan dalam kes *Mursida Bt Mustakim Lwn Hashim Bin Abdullah* (JH Jld. 19 Bhg. 1), Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memutuskan “***Setiap pihak terikat dengan pliding. Mahkamah hanya boleh bertumpu membicarakan apa-apa yang ada di dalam pliding masing-masing***”. Sepatutnya Hakim Bicara berpegang pada prinsip tersebut, akan tetapi dalam kes ini Hakim Bicara telah terkhilaf.

[22] Apabila Perayu selaku *al-Muda’a ‘alaih* telah menafikan dakwaan Responden selaku *al-Mudda’ii* maka persoalan yang lebih penting yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah ialah berkaitan beban pembuktian yang mana dalam kes ini menjadi tanggungjawab Responden untuk mengemukakan keterangan seperti mana yang dikehendaki dalam seksyen 72, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Oleh kerana kegagalan *al-Mudda’ii* membuktikan bahawa wujudnya sighth hibah terhadap jam-jam tersebut maka sepatutnya Hakim Bicara memberi ruang kepada *al-Muda’a ‘alaih* bersumpah. Oleh sebab itu dengan ini kami menawarkan kepada Perayu bersumpah untuk menafikan dakwaan Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan penghujahan kedua-dua pihak dan setelah Perayu bersumpah, MAKA Kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah di dalam Kes Mal No. 10100-099-0548-2015 bertarikh 27/4/2017 DIBATALKAN.
3. Responden diperintahkan menyerahkan jam-jam berikut kepada Perayu :-
 - i. *Jam Tangan Rolex No. Siri 8385;*
 - ii. *Jam Tangan Rolex No Siri 78748;*
 - iii. *Jam Tangan Lange & Sohne No Siri 146035;*
 - iv. *Jam Tangan Frank Muller No Siri 128685080;*
 - v. *Jam Tangan Frank Muller No Siri 9900CC DTGPG GEN;*
 - vi. *Jam Tangan Vacheron Constantine No Siri 155/1912-690323;*
 - vii. *Jam Tangan Ulyse Nardi No Siri 981228-48;*
 - viii. *Jam Tangan Chopard No Siri 8331/827931;*
 - ix. *Jam Tangan Cartier No Siri 361124CD2510;*
 - x. *Jam Tangan Cartier No Siri R40104724;*
 - xi. *Jam Tangan Patek Phillip No Siri 5052;*
 - xii. *Jam Tangan Patek Phillip No Siri PT 950;*
 - xiii. *Jam Tangan Dunhill No Siri 14612074;*
 - xiv. *Jam Tangan Gerald Charles No Siri GC16N0063;*
 - xv. *Jam Tangan Vacheron Constantin No Siri 069-6448686;*
 - xvi. *Jam Tangan Baume Mercier No Siri 15607-1942525;*
 - xvii. *Jam Tangan Haurex Italy No Siri 1N311UNN; dan*
 - xviii. *Jam Tangan Chopard No Siri 5152414661*

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



Small, illegible text or markings located below the circular mark in the top right corner.

